

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1776/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายวิโรจน์ มณีรัตน์ กับพวก

จำเลย

นางสาวโลเกีย วีระชาญ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,66 วรรคแรก ฯลฯ ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 ลงโทษฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในความครอบครองเพื่อ
จำหน่าย จำคุกคนละ 7 ปี และฐานร่วมกันจำหน่ายเฮโรอีน จำคุกคนละ 5 ปี จำเลยที่
1 ที่ 2 และที่ 3กระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความ
ผิดไปรวมจำคุกคนละ 12 ปี ชั้นสอบสวนจำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้
หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 8 ปียกฟ้องจำเลยที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 ด้วย แต่ให้ขัง
จำเลยที่ 3 ไว้ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว เห็นว่ายังไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>